

**Công ty Cổ phần Sản xuất và
Kinh doanh VinFast**
Số: 03875894/TT-
VINFAST/2026-02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thỏa thuận Bảo Mật Thông Tin và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ này ("**Thỏa Thuận**") được lập và ký kết vào ngày 21 tháng 05 năm 2026 bởi và giữa:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, một công ty được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107894416 cấp lần đầu ngày 21/06/2017, có trụ sở chính tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Bên A**").

VÀ

Ông Bùi Việt Anh, sinh ngày 07/12/2004, CCCD/Hộ chiếu số 231204005096 do Cục CS QLHC về TTXH cấp vào ngày 15/08/2022, địa chỉ cư trú: Căn hộ A23603, Toà A2 Vinhomes Gardenia, Phường Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là "**Bên B**").

(Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**").

Xét các lợi ích chung của Các Bên và theo như yêu cầu bảo mật của Bên A, Bên A và Bên B theo đây đồng ý thỏa thuận như sau:

1. Nghĩa vụ bảo vệ Thông tin mật

- 1.1. Thông tin mật có nghĩa là tất cả thông tin không công khai (bao gồm thông tin từ lời nói và hình ảnh, được ghi lại bằng văn bản hoặc điện tử, hoặc bằng bất kỳ phương tiện hay phương pháp nào) được tiết lộ cho hoặc có được bởi Bên B từ Bên A hoặc bên thứ ba đại diện cho Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bí mật về thông tin chiến lược, thương mại, đầu tư, marketing, công nghệ; cơ cấu tổ chức; thông tin kinh tế tài chính; hoạt động, vận hành, an ninh, kỹ thuật; hình ảnh, thông tin cá nhân của Cán bộ lãnh đạo cao cấp; các thông tin, tài liệu bất kỳ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành của Bên A mà không được Bên A công bố công khai ra bên ngoài.
- 1.2. Thông tin mật không bao gồm các thông tin (i) đã được Bên A hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai chính thức; (ii) Bên B nhận được từ bên thứ ba không bị hạn chế tiết lộ thông tin đó.
- 1.3. Bên B đồng ý và cam kết rằng:
 - 1.3.1. Không lưu giữ hoặc thu thập Thông tin mật ngoài phạm vi công việc; không tiết lộ Thông tin mật cho bất kỳ cá nhân nào không có trách nhiệm, thẩm quyền tiếp nhận hoặc không cần thiết phải biết Thông tin mật đó; và chỉ sử dụng Thông tin mật phục vụ cho công việc được Bên A phân công thực hiện;
 - 1.3.2. Không được phép mang máy tính không thuộc sở hữu của Bên A vào khu vực làm việc; Không tự ý kết nối máy tính không thuộc sở hữu của Bên A vào hạ tầng mạng, ứng dụng, dữ liệu của Bên A mà không có phê duyệt của Cán bộ lãnh đạo theo cẩm nang phân quyền;

- 1.3.3. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản công nghệ thông tin do Bên A cấp phát nhằm tránh hư hỏng, mất mát, trộm cắp, gây ra rò rỉ thông tin và sử dụng đúng mục đích các tài sản công nghệ thông tin được cấp phát;
- 1.3.4. Không sao chép, phát tán, mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào cho bên thứ ba theo bất kỳ hình thức nào;
- 1.3.5. Không thảo luận Thông tin mật hoặc những vấn đề liên quan đến Thông tin mật ở những nơi công cộng trong và ngoài Bên A;
- 1.3.6. Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi mô phỏng, nhân bản và/hoặc sao chép Thông tin mật của bất kỳ cá nhân nào;
- 1.3.7. Thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các tài liệu và các hạng mục đang thực hiện (nếu có) chứa Thông tin mật sẽ được giữ trong vùng lưu trữ an toàn;
- 1.3.8. Chỉ tiết lộ Thông tin mật trong các trường hợp sau:
 - (a) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Bên B phải báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp về việc buộc phải tiết lộ Thông tin mật;
 - (b) Cấp trên trực tiếp được tiết lộ cho Bên B thuộc quyền quản lý của mình liên quan trực tiếp đến công việc được giao;
 - (c) Theo phê duyệt của Cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền của Bên A.
- 1.3.9. Báo cáo ngay với Cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền về mọi rủi ro bất thường liên quan tới Thông tin mật hoặc khi thiết bị công vụ/điện thoại di động thuộc sở hữu cá nhân (nếu cá nhân đó được phê duyệt sử dụng điện thoại cho công việc) bị mất hoặc trộm cắp;
- 1.3.10. Trước khi nghỉ việc: Bên B sẽ bàn giao lại cho cấp trên trực tiếp toàn bộ hồ sơ giấy tờ, file trong máy tính có chứa Thông tin mật; không tự ý khóa/hủy/xoá tài liệu chứa Thông tin mật;
- 1.4. Nghĩa vụ bảo vệ Thông tin mật của Bên B sẽ tiếp tục kéo dài và ràng buộc Bên B trong suốt thời gian hoạt động của Bên A, ngay cả khi Hợp Đồng Lao Động kết thúc, cho đến khi Thông tin mật được Bên A cho phép công khai trong phạm vi công cộng.

2. Sở hữu Trí tuệ

Bên B đồng ý rằng: quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu liên quan đến bất kỳ tài sản trí tuệ nào do Bên B sáng tạo ra (toàn bộ hoặc một phần) trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Lao Động giữa Bên A với Bên B, dù có đăng ký hay không, đều thuộc quyền sở hữu của Bên A (**“Đối tượng của Quyền SHTT”**).

Đối tượng của Quyền SHTT bao gồm (a) bằng sáng chế, nhãn hiệu, dù đã đăng ký hay chưa, bao gồm các đơn đăng ký và quyền đăng ký chúng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; (b) các thiết kế, mô hình tiện ích và bản quyền dù đã đăng ký hay chưa bao gồm các ứng dụng và quyền áp dụng chúng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; (c) sáng tạo hoặc cải tiến hoặc bổ sung một sáng chế; (d) thông tin bí mật, bí quyết và bất kỳ nỗ lực nghiên cứu nào liên quan đến Bên A và hoạt động kinh doanh của Bên A cho dù có thể đăng ký hay không; (e) quyền nhân thân và quyền tương tự ở bất kỳ quốc gia nào nếu các quyền này có thể chuyển nhượng được theo quy định pháp luật tương ứng; (g) các Quyền SHTT khác theo quy định của pháp luật.

- 2.1. Không phụ thuộc vào việc Hợp Đồng Lao Động của Bên B đã chấm dứt hay chưa, trừ khi có ý kiến khác của Bên A, Bên B sẽ:
 - 2.1.1. Không sử dụng và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Đối tượng của Quyền SHTT dưới bất kỳ hình thức nào;

- 2.1.2. Không sao chép/bán/cung cấp/cải đặt Đối tượng của Quyền SHTT cho bất cứ một bên nào khác;
 - 2.1.3. Không tự mình hoặc thông qua tổ chức/cá nhân khác đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với Đối tượng của Quyền SHTT;
 - 2.1.4. Đồng ý vô điều kiện ký kết các giấy tờ cần thiết (nếu có) để Bên A thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các Đối tượng của Quyền SHTT đó;
 - 2.1.5. Cung cấp tất cả thông tin, dữ liệu, bản vẽ và sự hỗ trợ cần thiết để Bên A khai thác Đối tượng của Quyền SHTT một cách có lợi nhất và sẽ thực hiện tất cả các tài liệu và những thứ có thể cần thiết hoặc mong muốn để Bên A có được bằng sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, bản quyền hoặc sự bảo vệ khác đối với các đối tượng này hoặc đối tượng khác của Quyền SHTT theo chỉ đạo và bằng chi phí của Bên A;
 - 2.1.6. Từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền liên quan đến Đối tượng của Quyền SHTT và sẽ không khẳng định bất kỳ quyền hoặc thiết lập, hỗ trợ, duy trì hoặc cho phép bất kỳ hành động hoặc khiếu nại nào dựa trên hoặc liên quan đến vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm quyền của Bên B.
- 2.2. Các nghĩa vụ liên quan đến Đối tượng của Quyền SHTT của Bên B sẽ tiếp tục kéo dài và ràng buộc Bên B trong suốt thời gian hoạt động của Bên A, ngay cả khi Hợp Đồng Lao Động kết thúc, cho đến khi Đối tượng của Quyền SHTT trở thành tài sản công cộng.

3. Hoàn trả Thông tin mật, Đối tượng của Quyền SHTT

Bên B đồng ý thêm rằng, nếu được yêu cầu bởi Bên A, Bên B sẽ hoàn trả ngay lập tức tất cả các tài liệu, tồn tại dưới mọi hình thức, đang thuộc sự quản lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản ghi nhớ, sổ ghi chép, ghi chú, bảng dữ liệu, hồ sơ, chương trình phần mềm và bản thiết kế và các tài liệu khác liên quan đến Thông tin mật và Đối tượng của Quyền SHTT cho Bên A ngoại trừ (i) các bản sao hồ sơ cá nhân liên quan đến khoản thu nhập mà Bên B nhận từ Bên A; (ii) các bản sao cá nhân của bất kỳ tài liệu nào được giao trước đây cho Bên B, chẳng hạn như Hợp Đồng Lao Động được ký bởi và giữa Bên A và Bên B; và (iii) bản sao của Thỏa Thuận này.

4. Các biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại

- 4.1. Bên B hiểu và thừa nhận rằng các biện pháp khắc phục theo pháp luật cho Bên A đối với bất kỳ vi phạm nào theo Thỏa Thuận này là không đủ và bất kỳ vi phạm nào như vậy sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục cho Bên A. Do đó, Bên B đồng ý rằng, bên cạnh các quyền và biện pháp khắc phục mà Bên A có quyền sử dụng, Bên A có thể thực hiện các hành động pháp lý chống lại Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn việc khởi kiện yêu cầu Bên B bồi thường cho những thiệt hại, tổn thất mà Bên A gánh chịu do vi phạm của Bên B theo Thỏa Thuận này; và/hoặc chuyển hồ sơ vi phạm của Bên B cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét yếu tố hình sự (nếu có).
- 4.2. Bên B vi phạm Thỏa Thuận này sẽ không được miễn trừ/giảm nhẹ nghĩa vụ/trách nhiệm theo bất kỳ thỏa thuận nào đã ký với Bên A hoặc theo bất kỳ quy định nào khác của pháp luật, trừ khi quy định đó là bắt buộc.

5. Chấp thuận chữ ký số

- 5.1. Các Bên đồng ý và chấp thuận việc sử dụng chữ ký số trên tất cả các tài liệu giữa các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa Thuận, các Phụ lục của Thỏa Thuận, các cam kết và thỏa thuận khác phát sinh từ Thỏa Thuận.

- 5.2. Các Bên chịu trách nhiệm về tính xác thực và chịu ràng buộc bởi các tài liệu được ký số. Không Bên nào được khước từ giá trị pháp lý của bất kỳ tài liệu nào chỉ với lý do duy nhất là tài liệu đó được ký bởi chữ ký số.
- 5.3. Chữ ký số được chứng thực bởi Cơ quan cấp Chứng thư số hợp pháp của Việt Nam, có hiệu lực tương đương với chữ ký viết tay trên các văn bản và có hiệu lực thi hành đầy đủ theo quy định pháp luật.

6. Các điều khoản khác

- 6.1. **Toàn bộ Thỏa Thuận.** Các Bên đã hiểu rõ toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này thay thế toàn bộ đề xuất, thỏa thuận, việc trình bày và cách hiểu đã có trước đó. Thỏa Thuận này chỉ có thể được sửa đổi khi Các Bên đồng ý bằng văn bản.
- 6.2. **Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp.** Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này, Bên A và Bên B có thể tiến hành thương lượng và thỏa thuận. Trong trường hợp Các Bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào tranh chấp này sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Trọng tài của VIAC. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt.
- 6.3. **Ngôn ngữ và số bản sao.** Thỏa Thuận này được Các Bên lập bằng tiếng Việt. Thỏa Thuận này được lập thành 02 (hai) bản gốc; Bên A giữ 01 (một) bản và Bên B giữ 01 (một) bản để thực hiện.
- 6.4. **Hiệu lực.** Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày ký ("**Ngày Hiệu Lực**"). Thỏa Thuận này được ký tại Văn phòng Bên A tại Hà Nội. Thỏa Thuận này có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có giá trị như Thỏa Thuận được giao kết bằng văn bản.

BÊN B ĐÃ ĐỌC KỸ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ BÊN B HIỂU VÀ TỰ NGUYỆN ĐỒNG Ý VỚI MỖI ĐIỀU KHOẢN NÀY.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Bên A và Bên B ký kết Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trang đầu tiên.

Thay mặt và đại diện cho Bên A
(Ký, ghi rõ họ & tên)



Lê Thị Cẩm Vân
Quyền Giám đốc Dịch vụ Nhân sự

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT VÀ KINH DOANH
VINFAST
Đơn vị CA: CMC-CA
Hạn CKS: 12/3/2026 - 12/3/2027

Bên B
(Ký, ghi rõ họ & tên)



Bùi Việt Anh

Ký bởi: Bùi Việt Anh
Thời gian ký: 21/05/2026 21:17:36
Đơn vị CA: CMC-CA
Hạn CKS: 21/5/2026 - 22/5/2026